

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 특례적용 부적정
2. 소관부점 : 서울서부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울서부지역본부는 「국유재산특례제한법」 제2조 등에 따라 국유재산특례 신청을 받아 기획재정부(총괄청)의 승인을 거쳐 사용허가 처리를 하였다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산특례제한법」 제2조에 따르면 국유재산의 사용료, 대부료, 그 밖의 사용 또는 수익에 대한 대가의 감면, 장기사용허가 및 국유재산의 양여를 ‘국유재산특례’로 정하고 있고¹⁾ 같은 법 제4조에 따르면 국유재산특례는 별표²⁾에 규정된 법률에 따르지 아니하고는 정할 수 없다고 되어 있다.

1) 「국유재산특례제한법」 제2조(정의) 이 법에서 ‘국유재산특례’란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 뜻한다.

1. 「국유재산법」 제32조제1항, 제34조제1항 또는 제47조제1항에 따르지 아니한 국유재산의 사용료, 대부료, 그 밖의 사용 또는 수익에 대한 대가(이하 ‘대부료등’이라 함)의 감면
2. 「국유재산법」 제35조제1항 또는 제46조제1항에서 정하는 기간을 초과하는 국유재산의 사용허가 또는 대부(이하 ‘장기 사용허가등’이라 함)
3. 「국유재산법」 제55조제1항에 따르지 아니한 국유재산의 양여

2) 「개성공업지구 지원에 관한 법률」 제19조에 따른 사용료등의 감면 및 양여 등 210개 개별 법률

한편, 공사는 관련 법률에 따른 국유재산 특례 신청서가 해당 지역 본부에 접수되면 국유재산지원처가 이를 취합하여 총괄청에 승인을 받은 후 승인 결과를 해당 지역본부에 송부하고, 해당 지역본부는 총괄청 승인 결과에 따라 계약체결 등 후속조치를 하고 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2015. 8. 1.~2019. 9. 30. 동안 서울동부지역본부 등 12개 지역 본부의 국유재산 특례신청 및 처리실태를 점검한 결과

2015. 9. 22. ㉠㉠㉠으로부터 이관된 서울서부지역본부 소관 ‘서울특별시 〇〇구 〇〇동 XX-XX’(대, 175㎡) 및 ‘서울특별시 〇〇구 ㉠㉠동 202-16’(대, 268.8㎡) 국유재산에 대해 서울시 〇〇구청에서 2016. 2. 27. 「국유재산특례제한법」에 따른 무상 사용허가(용도: 경로당)를 신청³⁾ 하였고

〇〇구청의 무상대부 신청에 대해 당시 해당 국유재산을 관리하고 있던 舊 서울국유재산부에서는 동 내용을 검토하여 舊 국유재산기획실로 무상대부 검토 의견서를 송부하였으며, 舊 국유재산기획실은 총괄청(기획재정부 국유재산조정과)에 2016. 3. 24. 무상대부 승인을 신청⁴⁾하였으나 2016. 5. 19. 기획재정부에서 해당 국유재산에 대해 대부요율을 재산가액의 2.5%로 정하여 승인하였다.

3) 「국유재산 대부 허가 및 국유재산특례 적용 요청」 (은평구청 어르신복지과-5485, 2016. 2. 27.)

4) 「〇〇구청 국유재산 무상대부 승인 신청」 (국유재산기획실-11240, 2016. 3. 24.)

그런데 舊 서울국유재산부 담당자⁵⁾는 해당 국유재산이 공사 수탁 이전(관리기관 : ㉠㉠㉠)부터 국유재산 특례에 따라 무상으로 대부계약을 체결해 왔었고⁶⁾, 공사의 국유재산 무상대부 승인 신청에 대해 기획재정부에서 회신 문서가 왔으므로 당연히 무상대부로 승인이 난 것으로 착각하여 2016. 5. 31. 은평구청과 해당 국유재산에 대해 무상대부계약을 체결하였다.

그 결과 [표 15]와 같이 2016. 1. 1.부터 2018. 12. 31.까지 3년간 대부료 79,750,020원을 받지 않은 것으로 확인되었다.

[표 15] 국유재산 특례적용 부적정에 따른 대부료 미징수 현황

(단위 : 원)

구 분	합 계	2016년	2017년	2018년
-----	-----	-------	-------	-------

“기재 생략”

한편, 해당 국유재산은 2018. 12. 31. 대부계약이 종료되었고, 현재 ‘서울특별시 ○○구 ○○동 XX-XX’은 ○○구청과 유상 대부계약(19. 1. 1.~23. 12. 31. / 연간 대부료 11,299,750원)을 체결하였으며, ‘서울특별시 ○○구 ◎◎동 XXX-XX’은 대부계약 미체결 상태로 ○○구청이 계속 사용하고 있어 변상금 사전통지 및 대부계약 안내 중인 것으로 확인되었다.

5) 당시 업무 담당자 장원제 과장(현재 대구경북지역본부 근무)

6) 은평구청 문서에 따르면 해당 국유재산은 경로당 설립시부터 2015. 12. 31.까지 무상 사용 허가를 득하여 경로당 부지로 사용해 왔다고 되어 있음

[소관부점 의견] 당시 해당 국유재산 관리 업무담당자는 구청과 기획재정부(국유재산조정과) 사이에 사전협의를 있었던 사안이라 생각했고 기획재정부 회신문서에 ‘아래와 같이 승인한다’라는 문구가 있어 신청대로 무상대부로 승인된 것으로 착각하였다고 하면서 기획재정부 유권해석⁷⁾ 및 판례⁸⁾ 등으로 보아 해당 대부계약이 원천무효 또는 취소가 가능하다는 의견을 제시하였다.

한편, 현재 해당 국유재산을 관리하고 있는 서울서부지역본부는 감사결과에 대해 별다른 이견을 제시하지 않았다.

4. 조치할 사항

사장은 국유재산 대부계약 특례를 잘못 적용하여 대부계약을 체결한 실장(2급) △△△(전 서울국유재산부장) 등 관련자 3명에게 주의⁹⁾를 촉구하고(주의)

7) 담당공무원이 관련 규정을 잘못 적용하여 사용료를 부족하게 부과한 경우 관리청은 5년 이내에는 적정사용료를 산정하여 그 부족분에 대하여 추가로 부과가능(기획재정부 국유재산과-837, 2004. 4. 26.)

8) 甲의 착오는 거래상 필요한 주의를 현저히 결여한 중대한 과실로 인한 것이지만 乙은 주문자의 착오를 충분히 알 수 있었는데도 이를 이용한 경우에 해당하므로, 甲은 착오를 이유로 매수주문을 취소할 후 있음(서울○○지방법원 2012. 7. 23. 선고 20XX가합XXXX 판결(부당이득금반환))

9) 「인사규정」 제44조의2에 따라 징계시효가 경과(3년)하여 별도 징계조치는 하지 않음

< 관련자 >

당 시 소 속	당 시 직 위	당 시 직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
------------------	------------------	------------------	--------	------	------	----------

“기재 생략”

서울서부지역본부장은 국유재산 대부료 부과대상이나 대부료를 부과하지 않은 서울특별시 ○○구청에 대해 대부료 79,750,020원을 부과·징수하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)